

Số: 24 /2026/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý
trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại một số
điều của Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số
40/2019/QH14, Luật số 62/2020/QH14, Luật số 45/2024/QH15, Luật số
47/2024/QH15, Luật số 55/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số
84/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 95/2025/QH15, Luật Xây
dựng số 135/2025/QH14;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14,
Luật số 67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15, Luật số
56/2024/QH15 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của
Chính phủ; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày
01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và
Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về
Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử
phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về
quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của

Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2730/TTr-SXD ngày 23 tháng 02 năm 2026, kết quả thẩm định tại Báo cáo số 2291/BC-STP ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Sở Tư pháp, kết quả lấy phiếu ý kiến thành viên UBND thành phố tại Công văn số 2115/VP-ĐTĐT ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng UBND thành phố;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2026 và bãi bỏ Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Công an thành phố; Trưởng ban các Ban Quản lý: Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn Đại biểu QH thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng;
- Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, ĐTĐT, SXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Quang Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Một số nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Kèm theo Quyết định số 24 /2026/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chi tiết khoản 8 Điều 121 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng (trừ công trình bí mật nhà nước), quy định chi tiết khoản 7 và khoản 8 Điều 7 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong đó, bao gồm các nội dung sau:

1. Nguyên tắc, nội dung, quy trình kiểm tra, phân cấp quản lý, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng.
2. Chủ đầu tư (hoặc Chủ sở hữu) và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại công trình (khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, thi công,...).
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, khu vực theo phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố.
2. Quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành.
3. Đảm bảo xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên.

4. Đảm bảo sự thống nhất giữa Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng một cách chặt chẽ, đồng bộ, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

5. Tất cả các công trình xây dựng phải được kiểm tra theo quy định. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) phải kịp thời, công khai, chính xác, khách quan, minh bạch, công bằng, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; hành vi vi phạm phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để theo quy định pháp luật; khi kiểm tra không cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân cùng tham gia giám sát.

6. Mọi thông tin phản ánh về công trình vi phạm trật tự xây dựng đều phải được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp xử lý đối với công trình vi phạm qua thông tin phản ánh do các tổ chức hoặc cá nhân chuyển đến thì phải thông báo kết quả xử lý đến tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin được biết để tiếp tục tham gia giám sát.

7. Những việc không được làm trong quá trình kiểm tra.

a) Thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định pháp luật.

b) Lợi dụng việc kiểm tra để thực hiện hành vi trái pháp luật; nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần để vụ lợi, sách nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng; dùng phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng nơi đang kiểm tra vì nhu cầu, lợi ích của cán bộ kiểm tra.

c) Kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý trái pháp luật; bao che người có hành vi vi phạm pháp luật.

8. Khi kiểm tra phải có Thông báo kiểm tra (trừ các trường hợp kiểm tra đột xuất). Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản. Hồ sơ kiểm tra công trình phải được cập nhật thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, xử lý theo quy định.

9. Trước khi kiểm tra công trình cần nghiên cứu kỹ hồ sơ có liên quan để việc kiểm tra được hiệu quả, chính xác.

10. Khi kiểm tra công trình, phải có từ 02 người trở lên với trang phục phù hợp của từng cơ quan, đơn vị kiểm tra.

11. Phải nắm vững các quy định pháp luật có liên quan để giải thích, hướng dẫn các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng khi có yêu cầu. Lắng nghe, tôn trọng các ý kiến có liên quan, có thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện khi xem xét, đánh giá sự việc.

12. Chỉ được làm việc tiếp xúc với đối tượng kiểm tra tại nơi kiểm tra hoặc trụ sở cơ quan trong giờ hành chính (hoặc ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu cấp thiết và được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị).

13. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới.

Điều 4. Nội dung phối hợp quản lý trật tự xây dựng

1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động các tổ chức và cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng.

2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng.

3. Phối hợp trong việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình quản lý trật tự xây dựng.

Điều 5. Các loại công trình xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng

1. Nhà ở riêng lẻ.

2. Công trình xây dựng có yêu cầu thẩm định xây dựng trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

3. Công trình xây dựng có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

4. Công trình xây dựng khác là công trình xây dựng trừ các công trình quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Điều 6. Hành vi vi phạm trật tự xây dựng

Hành vi vi phạm trật tự xây dựng được quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Chương II

NỘI DUNG, TRÌNH TỰ KIỂM TRA; PHÂN CẤP, TRÁCH NHIỆM, PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Mục 1

NỘI DUNG KIỂM TRA

Điều 7. Nội dung quản lý trật tự xây dựng

Nội dung quản lý trật tự xây dựng thực hiện theo Điều 67 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

1. Việc quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm.

2. Nội dung về quản lý trật tự xây dựng:

a) Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng: Việc quản lý trật tự xây dựng theo các nội dung của giấy phép xây dựng đã được cấp và quy định của pháp luật có liên quan.

b) Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng, nội dung quản lý trật tự xây dựng gồm: kiểm tra sự đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; sự tuân thủ của việc xây dựng với quy hoạch được sử dụng làm cơ sở lập dự án và quy định của pháp luật có liên quan; kiểm tra sự phù hợp của việc xây dựng với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế đã được thẩm định đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

3. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng phải yêu cầu dừng thi công, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

Điều 8. Nội dung kiểm tra trật tự xây dựng

Căn cứ quy mô, tính chất và tiến độ đầu tư xây dựng công trình, nội dung kiểm tra được thực hiện như sau:

1. Đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình khác

a) Kiểm tra hồ sơ pháp lý

- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế được duyệt (trường hợp miễn giấy phép xây dựng thì kiểm tra các hồ sơ khác có liên quan).

- Hợp đồng thi công xây dựng; Hợp đồng tư vấn giám sát thi công (nếu có).

- Hồ sơ năng lực của Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát thi công, Tư vấn quản lý dự án (Đối với trường hợp pháp luật có yêu cầu về điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định).

b) Kiểm tra hiện trường

- Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư theo hồ sơ giấy phép xây dựng được cấp; trường hợp miễn giấy phép xây dựng thì kiểm tra theo hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt, hoặc các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc và các quy định khác có liên quan: Ranh giới đất, chỉ giới xây dựng, cốt công trình, diện tích xây dựng; chiều cao các tầng, số tầng, tổng chiều cao công trình; việc trở cửa sổ, cửa đi, các chi tiết ô văng, ban công và các nội dung khác trong hồ sơ thiết kế.

- Kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng và vệ sinh môi trường: Công tác che chắn an toàn, biện pháp an toàn trong thi công xây dựng, thiết bị thi công và các nội dung khác tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Kiểm tra việc tuân thủ giấy phép sử dụng tạm vỉa hè.

2. Đối với công trình xây dựng yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình :

a) Kiểm tra hồ sơ pháp lý

- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế được duyệt; trường hợp miễn giấy phép xây dựng thì kiểm tra các hồ sơ khác có liên quan.

- Hợp đồng thi công xây dựng; Hợp đồng tư vấn giám sát thi công; Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (nếu có).

- Hồ sơ năng lực của Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát thi công, Tư vấn quản lý dự án.

b) Kiểm tra hiện trường

- Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư theo hồ sơ giấy phép xây dựng được cấp; trường hợp miễn giấy phép xây dựng thì kiểm tra theo hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt, hoặc các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc và các quy định khác có liên quan: Ranh giới đất, chỉ giới xây dựng, cốt công trình, diện tích xây dựng; chiều cao các tầng, số tầng, tổng chiều cao công trình; số phòng; diện tích dùng chung (nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng) và các khu dịch vụ; diện tích đậu đỗ xe; việc trở cửa sổ, cửa đi, các chi tiết ô văng, ban công, các thiết bị điều hòa, thông gió có ảnh hưởng đến không gian xung quanh.

- Kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng và vệ sinh môi trường: Công tác che chắn an toàn, biện pháp an toàn trong thi công xây dựng; việc sử dụng máy móc, thiết bị tại công trình.

- Kiểm tra việc tuân thủ giấy phép sử dụng tạm vỉa hè.

Điều 9. Số lần kiểm tra, thời điểm kiểm tra

1. Đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình khác: Tổng số lần kiểm tra tối thiểu 02 lần trên 01 công trình, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

a) Kiểm tra lần 1: Thi công phần móng, bao gồm cả tầng hầm (nếu có).

b) Kiểm tra lần 2: Thi công giai đoạn hoàn thiện công trình.

c) Kiểm tra lần khác (nếu có): Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, thực trạng công trình, đơn vị được giao chủ trì việc kiểm tra quyết định và chịu trách nhiệm về số lần kiểm tra.

2. Đối với công trình xây dựng yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình

Tùy theo quy mô, tính chất và tiến độ đầu tư xây dựng, công trình được kiểm tra với số lần và thời điểm như sau:

a) Kiểm tra lần 1: Thi công phần móng, bao gồm cả tầng hầm (nếu có).

b) Kiểm tra lần 2: Thi công phần thân công trình đến tầng 1.

c) Kiểm tra lần 3: Thi công phần thân công trình từ tầng 2 đến tầng 15.

d) Kiểm tra lần 4: Thi công phần thân công trình từ tầng 16 đến tầng 30.

d) Kiểm tra lần 5: Thi công phần thân công trình từ tầng 31 trở đi.

e) Kiểm tra lần 6: Thi công giai đoạn hoàn thiện công trình.

Mục 2 **TRÌNH TỰ KIỂM TRA**

Điều 10. Công tác chuẩn bị

1. UBND cấp xã lập và phê duyệt kế hoạch kiểm tra hằng năm. Trước khi lập kế hoạch kiểm tra phải tổ chức khảo sát thực tế để ghi nhận, nắm rõ tình hình địa bàn quản lý.

2. Trước khi kiểm tra, UBND cấp xã ban hành Thông báo kiểm tra (theo Mẫu số 01 đối với kiểm tra lần 1 và Mẫu số 02 đối với kiểm tra lần 2 trở đi), đồng thời gửi Thông báo kiểm tra cho Chủ đầu tư trước ít nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, trừ trường hợp đột xuất.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ có liên quan theo quy định tại nội dung Thông báo kiểm tra.

Điều 11. Tổ chức kiểm tra, xử lý

1. Đối với công trình xây dựng do UBND cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra: UBND cấp xã tự tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý.

2. Riêng đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt: UBND cấp xã chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Công Thương (đối với dự án đầu tư xây dựng nằm trong cụm công nghiệp) thực hiện kiểm tra, xử lý.

3. Đối với công trình xây dựng thuộc trách nhiệm kiểm tra, xử lý của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng thì Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các tổ chức có liên quan trên địa bàn quản lý thực hiện kiểm tra, xử lý.

Mục 3 **PHÂN CẤP TRONG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG**

Điều 12. Phân cấp trong quản lý trật tự xây dựng

1. UBND cấp xã

a) Quản lý công tác trật tự xây dựng và chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn (trừ phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng). Quản lý công tác trật tự xây dựng và chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đối với các khu dân cư hiện hữu nằm xen kẽ trong các Khu chức năng thuộc ranh giới quản lý của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng.

b) Chịu trách nhiệm kiểm tra trật tự xây dựng đối với công trình; nhà ở riêng lẻ trên địa bàn được giao quản lý; kiểm tra hành vi vi phạm xây dựng

không phép (mà theo quy định phải có giấy phép) và xây dựng không có hồ sơ thiết kế được thẩm định trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

c) Đối với công trình nhà ở riêng lẻ và công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên: Thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng do UBND cấp xã thực hiện với nguyên tắc đơn vị hành chính cấp xã chiếm tỷ lệ diện tích khu đất xây dựng công trình/dự án lớn hơn sẽ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng của công trình/dự án.

d) Theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn; thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm d khoản 8 Điều 121 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ.

2. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng

Quản lý công tác trật tự xây dựng và chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trong khu chức năng được giao quản lý theo quy định của pháp luật, trừ phạm vi các khu dân cư hiện hữu nằm xen kẽ trong các Khu chức năng thuộc ranh giới quản lý.

Mục 4

TRÁCH NHIỆM CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Điều 13. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Chủ trì giải quyết việc thỏa thuận bồi thường thiệt hại do thi công xây dựng công trình xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác.

2. Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm thông tin kịp thời về tình hình triển khai thi công xây dựng của các công trình trên địa bàn mình quản lý; xử lý hoặc kiến nghị xử lý cán bộ, công chức được giao quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm.

3. Tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo kết quả xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo đề nghị của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan.

5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.

6. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc ngừng thi công xây dựng công

trình vi phạm trên địa bàn; không để xảy ra trường hợp công trình vi phạm đang bị xử lý mà vẫn tiếp tục thi công, hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

7. Tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

8. Kiến nghị UBND thành phố ban hành biện pháp cần thiết, phù hợp thực tế nhằm quản lý trật tự xây dựng.

9. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về quy hoạch, tài liệu liên quan để phục vụ cho hoạt động kiểm tra, xử lý về trật tự xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

10. Tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố và Sở Xây dựng theo định kỳ hằng tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu (trước ngày 20 hàng tháng đối với báo cáo tháng; trước ngày 20 tháng 6 đối với báo cáo 06 tháng và trước ngày 20 tháng 12 đối với báo cáo năm) theo Mẫu số 03 đính kèm Quyết định này.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều hành chung công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố (trừ phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng); chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và đề xuất biện pháp xử lý vi phạm.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền; nắm bắt tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, báo cáo và đề xuất UBND thành phố những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Chuyển thông tin xử lý vi phạm đến các đơn vị khi có phản ánh từ người dân, báo chí hoặc qua đơn thư.

3. Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã khi UBND cấp xã buông lỏng quản lý. Tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng của UBND cấp xã; Yêu cầu khắc phục kịp thời các tồn tại, sai phạm và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

4. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý tổ chức, cá nhân thuộc cấp xã được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng khi không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao hoặc để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng đến mức phải xử lý theo quy định.

5. Phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng.

6. Hướng dẫn UBND cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên khi có yêu cầu (trừ công trình thuộc bí mật Nhà nước, công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên);

7. Cung cấp thông tin về quy hoạch, tài liệu có liên quan để phục vụ cho việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan có liên quan.

8. Tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố báo cáo UBND thành phố, Bộ Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 15. Trách nhiệm Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trong phạm vi, khu vực được giao quản lý, theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi, khu vực được giao nhiệm vụ quản lý.

3. Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, xử lý các sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng thuộc phạm vi, khu vực mình quản lý:

a) Khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại địa bàn quản lý, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có trách nhiệm lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc.

b) Ban Quản lý có trách nhiệm chuyển biên bản làm việc và hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng đến UBND cấp xã quản lý địa bàn trong vòng 24 giờ để kiểm tra, xử lý vi phạm.

c) Trường hợp có vướng mắc, Ban quản lý báo về Sở Xây dựng để được hướng dẫn giải quyết hoặc báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, xử lý các sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng thuộc phạm vi, khu vực mình quản lý.

Điều 17. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng

1. Kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm trật tự xây dựng thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý hoặc có biện pháp xử lý kịp thời vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền.

2. Chịu trách nhiệm về những sai phạm trực tiếp hoặc gián tiếp trong quản

lý trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền được giao.

Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thì chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện vi phạm về trật tự xây dựng mà không chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý vi phạm thì chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thì chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Điều 20. Trách nhiệm của Công an thành phố

1. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy theo thẩm quyền, nếu phát hiện các công trình vi phạm trật tự xây dựng, kịp thời thông tin cho UBND cấp xã để xử lý theo thẩm quyền.

2. Triển khai, chỉ đạo lực lượng, phương tiện tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền.

Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác

1. Sở Xây dựng, UBND cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng; hướng dẫn, vận động các tổ chức và cá nhân chấp hành các quy định về xây dựng.

2. Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng khi có yêu cầu.

3. Các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Các đơn vị liên quan có công trình vi phạm trên đất thuộc đơn vị mình được giao quản lý có trách nhiệm phối hợp kịp thời với các lực lượng chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Chương III

PHÂN CẤP TIẾP NHẬN THÔNG BÁO KHỞI CÔNG

Điều 22. Phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận thông báo khởi công của Chủ đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi tại khoản 38 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Điều 23. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc theo quy định tại điểm e khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020, theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Trường hợp công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và điểm c khoản 1 Điều 56 Luật số 95/2025/QH15) cần bổ sung thêm các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và các quy định pháp luật liên quan về đất đai, phòng cháy chữa cháy, môi trường (theo quy định tại Điều 5, Điều 31 Luật Đất đai số 31/2024/QH15; khoản 3 Điều 17 Luật Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15; điểm b khoản 6 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14).

Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác quản lý trật tự xây dựng, kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

2. Việc chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được thực hiện theo quy định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 25. Kỷ luật

1. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng mà dung túng, bao che không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng hành vi vi phạm, không đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý công trình vi phạm về trật tự xây dựng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không phù hợp với nội dung Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

3. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, nếu không tự nguyện thực hiện quyết định xử lý, quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành; trường hợp có hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ hoặc dùng các thủ đoạn gian dối, hối lộ để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát, xử lý, xử phạt vi phạm của người có thẩm quyền thì căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm

a) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

b) Tổng hợp các ý kiến phản ánh của các cơ quan có liên quan về những vấn đề vướng mắc phát sinh và nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp.

c) Chủ trì, đơn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung Quy định này.

2. UBND cấp xã có trách nhiệm phổ biến và tổ chức triển khai nội dung Quy định này đến các cán bộ, công chức, viên chức thuộc cấp mình quản lý; Công an các xã, phường; các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đóng trên địa bàn biết để thực hiện.

3. Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công an thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, giải quyết./.

PHỤ LỤC
CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ
XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

*(Kèm theo Quyết định số 24 /2025/QĐ-UBND ngày 24 / 3 /2025
của UBND thành phố Ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến
công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)*

Mẫu số 01	Thông báo kiểm tra công trình xây dựng lần 1
Mẫu số 02	Thông báo kiểm tra công trình xây dựng lần 2 trở đi
Mẫu số 03	Báo cáo tình hình kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn

(1) Tùy theo quy mô, tính chất, loại công trình quy định tại Điều 7 và Điều 8 Chương II của Quy định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cơ quan kiểm tra đưa nội dung kiểm tra vào thông báo kiểm tra cho phù hợp.

Mẫu số 01: Thông báo kiểm tra công trình lần 1

b) Phối hợp với các nhà thầu (thiết kế, giám sát, thi công, quản lý dự án) chuẩn bị các hồ sơ có liên quan theo nội dung kiểm tra tại điểm a khoản 5 của Thông báo này; mời các nhà thầu tham gia dự đầy đủ buổi kiểm tra theo thời gian thông báo trên.

6. Thời gian dự kiến kiểm tra lần 2

Nhận được Thông báo này, đề nghị Chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc triển khai thực hiện.

Ghi chú: Cơ quan kiểm tra sẽ nhận 01 bộ hồ sơ công trình (bản sao) để lưu hồ sơ kiểm tra./.

Nơi nhận:

-

-

- Lưu: VT,

**QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ**

*(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)*

Họ và tên

(1) Tùy theo quy mô, tính chất, loại công trình quy định tại Điều 7 và Điều 8 Chương II của Quy định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cơ quan kiểm tra đưa nội dung kiểm tra vào thông báo kiểm tra cho phù hợp.

Mẫu số 02: Thông báo kiểm tra công trình lần 2 trở đi

Nhận được Thông báo này, đề nghị Chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc triển khai thực hiện.

Ghi chú: Cơ quan kiểm tra sẽ nhận 01 bộ hồ sơ công trình (bản sao) để lưu hồ sơ kiểm tra./.

Nơi nhận:

-;
-;
- Lưu: VT,

**QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ**

*(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)*

Họ và tên

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /... -, ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

Về tình hình kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn
(quận, huyện/xã, phường).....

Kỳ báo cáo (hàng tháng, 06 tháng, năm):

Kính gửi: UBND quận..... (nếu là báo cáo của UBND cấp xã)
hoặc Sở Xây dựng (nếu là báo cáo của UBND cấp huyện)

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN

1. Thống kê số lượng công trình thông qua công tác kiểm tra theo thẩm quyền

Loại công trình	Tổng số GPXD đã cấp (tính đến thời điểm báo cáo)	Tổng số Thông báo khởi công UBND phường nhận được	Tổng số công trình đã khởi công xây dựng	Tổng số công trình đã kiểm tra	Tình hình kiểm tra				Số công trình có vi phạm
					Số lượt kiểm tra lần 1	Số lượt kiểm tra các lần tiếp theo (lần 2, 3,...)	Số lượt kiểm tra đột xuất, khác...	Tổng số lượt kiểm tra (lần 1, 2, ..và đột xuất, khác)	
Nhà ở riêng lẻ									
Công trình miễn phép									
Báo cáo KTKT hoặc lập dự án ĐTXD									
Công trình khác									
Tổng cộng									

2. Thống kê số lượng công trình vi phạm đã xử lý

Mẫu số 03: Báo cáo tình hình kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn

Loại công trình	Tổng số công trình vi phạm			Tổng số Quyết định xử phạt VPHC	Tổng số tiền xử phạt	Tổng số Quyết định xử phạt VPHC đã chấp hành ¹	Tổng số Quyết định xử phạt VPHC chưa chấp hành	Tổng số Quyết định xử phạt VPHC bị cưỡng chế	Tổng số công trình vi phạm phải xử lý tháo dỡ
	Sai phép	Không phép	Vi phạm khác						
Nhà ở riêng lẻ									
Công trình miễn phép									
Báo cáo KTKT hoặc lập dự án ĐTXD									
Công trình khác									
Tổng cộng									

3. Bảng kê chi tiết số liệu xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Stt	Tên Chủ đầu tư - Địa chỉ	Tên công trình - Địa chỉ	Loại công trình (phân loại theo mục 1, 2 Phần I)	Hành vi vi phạm	Kết quả xử lý			Kết quả theo dõi				Ghi chú
					Quyết định XPVPH C (ghi số, ngày ban hành)	Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính	Quyết định cưỡng chế phá dỡ (ghi số, ngày ban hành)	Việc chấp hành nộp phạt (Đã thực hiện/ chưa thực hiện)	Việc chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có)		Đối với hành vi vi phạm khác (đã thực hiện/ chưa thực hiện)	
									Đối với hành vi vi phạm không phép hoặc sai phép			

¹ Quyết định xử phạt VPHC đã chấp hành là Quyết định mà tổ chức/cá nhân bị xử phạt VPHC đã thực hiện đầy đủ nội dung của Quyết định (hình thức phạt tiền; hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả nếu có).

Mẫu số 03: Báo cáo tình hình kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn

									bổ sung)	hiện)	hiện)	
1												
2												
...												

II. Các nội dung báo cáo khác và đề xuất, kiến nghị (nếu có):

Trên đây là Báo cáo tình hình kiểm tra công trình xây dựng định kỳ (tháng/06 tháng/năm) trên địa bàn...../.

Nơi nhận:

-
-
- Lưu: VT,

**QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ**

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên